

1511523-66.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2138317/2019 - 26º D.P. SACOMA, 5200692 - 26º D.P. SACOMA, 3154/19/226 - 26º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511523-66.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511523-66.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2138317/2019 - 26º D.P. SACOMA, 5200692 - 26º D.P. SACOMA, 3154/19/226 - 26º D.P. SACOMA, 2138317 - 26º D.P. SACOMA, 3154/19/226 - 26º D.P. SACOMA, 2138317 - 26º D.P. SACOMA, 3154/19/226 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL FRAZAO COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

RAFAEL FRAZÃO COSTA, já qualificado nos autos as fls. 18, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 12 de maio de 2019, por volta das 05h40min, na Rua Piloes, nº 229, Ipiranga, neta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, guardava para comercialização e vendia 102 (cento e dois) papérolas de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, destinada a traficância e ao consumo de terceiros, conforme os depoimentos de fls.02 e 03, autos de exibição e apreensão de fls.09 e o laudo químico e toxicológico de fls.40/42.

Conforme apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos, quando avistaram o réu que ao perceber a presença da viatura, levantou a camisa e escondeu algo dentro da roupa, fato que ensejou a abordagem.

Neste sentido, em abordagem pessoal, ao ser retirado o objeto escondido na camisa do acusado, foi verificado que se tratava de um envelope contendo 102 (cento e dois) papé debates de cocaína.

Diante disso, o réu foi preso em flagrante.

O acusado foi notificado (fls.63) e apresentou defesa preliminar (fls.59), sendo recebida a denúncia (fls.67) e efetivada sua citação.

Em seguida, designou-se a audiência (fls.67), na qual foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório.

Por fim, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com a aplicação do redutor.

A Defesa pediu a desclassificação do crime e a condenação por uso de drogas. De forma secundária, requereu a aplicação do redutor.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls.09, pelo laudo de constatação de fls. 13/14 e pelo laudo químico toxicológico de fls.41/41. A autoria é certa.

Na fase policial (fls. 04), o réu disse que comprou as porções pra uso próprio. Judicialmente, disse que estava estudando em casa e foi até a rua em que foi abordado porque precisava de grande quantidade. Comprou grande quantidade e entrou no carro. Saiu e não teve nenhuma reação. Disse que estudava direito e estava sofrendo pressão e tinha vários problemas, estava usando muito. Viram as conversas com sua família e seus amigos, nada relativo a tráfico. Usava drogas e não queria sair de casa, comprava e ficava em casa. Pagou cerca de 800 reais. O dinheiro que tinha era para pagar o Uber, cerca de 25 reais. Hoje é formado e trabalha e é analista de contratos na Bolsa de Valores. Mora em São Paulo. Não tem filhos. Nunca foi preso ou processado anteriormente. Na época, trabalhava, era estagiário. Seus pais o ajudavam e recebia um bom salário na época. Tinha 25 ou 26 anos.

A testemunha Elisângela Helena, policial militar, recordou-se do réu em audiência. Acrescentou que, no dia do ocorrido, ele usava piercing no nariz e orelha e tem várias tatuagens no corpo. Patrulhavam pela via e o réu viu a viatura e guardou algo na roupa. Encontraram a droga dentro da cueca dele, havia 102 papé debates pequenos. O réu disse que a droga era para seu uso. O réu só tinha cocaína. O réu tinha dinheiro. Não conhecia o acusado anteriormente

A testemunha Gabriel César, policial militar, recordou-se do réu em audiência. Patrulhavam pela via e o réu ficou nervoso e escondeu algo entre cintura e a blusa. Pensaram que podia ser uma arma. Ele tinha um pacote com várias unidades de cocaína já dividida, havia mais de 100 porções. O réu disse que a droga era para seu uso. Ele não resistiu e não tentou correr. O réu só tinha cocaína. A quantidade era grande, 80 gramas. O réu tinha dinheiro. Não havia contabilidade. Não se lembra se ele tinha celular. Não conhecia o acusado anteriormente.

Nestes termos, a prova acusatória autoriza a condenação nos termos da denúncia. Os policiais foram seguros em relatar a prisão em flagrante do réu, que portava diversas porções de cocaína. Ressalta-se, que as alegações feitas dos agentes

policiais gozam de presunção "Juris tantum" de veracidade, não sendo facultado a defesa desacreditá-los. O réu admitiu judicialmente a posse do entorpecente, porém, disse que era para seu uso próprio. Ocorre que a quantidade de 102 porções é considerada grande para uso próprio, mesmo considerando-se que o réu consumisse diariamente a cocaína. Não faz sentido ele se arriscar transportando uma quantidade tão grande de drogas às 5 e 40 da manhã. Mesmo não tendo sido visto vendendo ou oferecendo a droga, o fato de transportar a droga já configura o crime previsto no tipo penal. É certo que demonstrou que trabalhava, estudava e até podia ter a ajuda financeira familiar que indicou em seu interrogatório criminal, porém, tratando-se de cocaína, a quantidade de drogas encontradas com ele inviabiliza a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, fixo as penas no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, diante do montante e da natureza da substância apreendida, conforme os critérios previstos pelo artigo 42 da Lei 11.343.

Não há agravantes e nem atenuantes, e a pena já foi fixada no menor patamar. Na terceira fase, reconheço o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343, reduzindo as penas em 2/3.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial aberto, diante da primariedade do agente e do montante da pena aplicada, nos termos do artigo 33, § 2º do Código Penal. Converto a pena privativa em duas restritivas, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena, e pagamento de 3 salários mínimos para instituição que será escolhida pela Vara de Execuções Criminais.

Faculto o apelo em liberdade, não se justificando a decretação da custódia cautelar neste momento.

4- Ante exposto, julgo procedente a ação penal para condenar RAFAEL FRAZÃO COSTA, já qualificado nos autos, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, convertida nos termos expostos, e pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 1º de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA